

רבינו חננאל

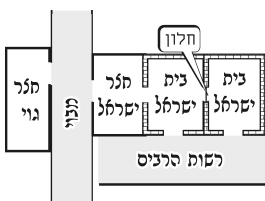
[illegible]

מבוי שצידו אחד נכרי. פ' במס' (6) וחצירות ונדלו א' ישראל צ"ל וחצר אין מערבין אותו דרך משום דאסור לעשות יחיד במקום ישראל אלא ביתו של ישראל פתוחין וחצונות צניינהו אין מערבין דרך חצונות דה עס זה להוציא כליהם למבוי דרך פתחו של זה שפתחו למבוי משום דאסור לגור יחיד במקום נכרי שלא ילמוד ממעשיו להפיק לא יעברו אלו עמו ולא ישמשו אלו עמו במבוי כדי שיהא יחיד ויירא מן הנכנעי שלא יהרגו ולא כך פ' מההקונט' וא"ת אפי' יעברו יחד איך יהו מותרין להשתמש במבוי ה' אין כאלו אלא חצר אחת של ישראל הפתוחה למבוי ולא משמתי צללי וקורה דחצירות של נכרי לא חשיבא דלא שמה דירה וי"ל דצנורת הפתח מיהו יכולין להמירו או צפס ד' או צ"ל פספסין משכו מכאן ומשכו מכאן ועוד דלמלא דמסקין דנועמא דרז משום דאסור לעשות יחיד במקום נכרי שפיר דדירת נכרי שמה דירה ולענין ליחשב במס' חצירות פתוחה למבוי אע"פ שאין נרץ בתשמיש

הנכרי להמיר בשבילו בלתי וקורה ואע"ג דנכרי אסור עלייהו יטולין להשכיר או שמה אפי' שכירות אינו תריך לראב"ז ואע"פ שיש בתים של ישראל פתוחין לתוך אותם בית כיון דלא עיילי למבוי אלא דרך האותיות בית חשיבי כולוה יחיד במקום נכרי ועוד אור"י דלפ"י היו להם הכרזה בתים וכל אחד פתוח לחצר לגבי מבוי היו כל בני חצר אחת ויחידים במקום נכרי כמו בחצר שיש בה נכרי ובית אחד של ישראל לאינה באסרת לראב"ז אפי' יש הרבה ישראלים באותו בית כולוה חשיבי יחד במקום נכרי והא דנקט חלונות פ"י בקונט' לפי שאין בדרך בני אדם לעשות פתחים גדולים מבית לבית ור"י פ"י דדוקא בחלונות נקט דלא אסור לערב שיש לחוש שיצטוו זה הדר בחצר שבשכניו המשתמשין עמו ויחידה עם הכותי במבוי ויזיקנו הכותי ויזיקנו כיון שדרך פתחים יכולין לבא שם ומצינו ר"י ראייה דדוקא בדרך פתחים למבוי דהיינו פתח הבית ופתח החצר דלא בחלונות כ' למבוי דליכא אלא פתח החצר והשטח אי דרך פתחים נמי אסור בדרך חלונות דדוקא בדפרישת ולכן מיייר בפתוחים לבית טפי משום דלאחר אינו נכרי לעשות חלונות אלא פתחים ופתחים שרי לערב: וה"ל בחצר אחת נכרי וחצר אחת ישראל דא"כ אפי' מערבין דרך חלונות לא בחצר אחת של ישראל ועוד דמאי קאמר דדירת נכרי לא שמה דירה בדרך חלונות וליכא בחצר ישראל אלא בית אחד אלא הוה מוקמינן לה חצירות של ישראל ובכל חצר בית אחד אלא שפתוחים דרך חלונות משום דדירת נכרי לא שמה דירה וע"י חלונות נמי אין מערבין אלא יש פתחים בין כל בית ובית שנחשבים כבית אחד כדאמר בדרך חלונות שצנייהם שמים כאן שני בתים לחצר כיון שאין הפרק השטח שייך כולוה שמים למבוי פתחים להציב ע"י עירובין חסר אלא ע"י חלונות ואפילו אם כשיש פתח בין בית לבית ראוי לתחברם ע"י חלונות ופ"י חסר מ"מ לא חשיבי בתים פתוחים לחצר כשפתוחים לבית והוא לזה דרך פתח ע"י עירובי הוה חשיבי שני בתים פתוחים לחצר דאע"פ שפתחים ועירובין נחשבים להיות מן המבוי אבל כשאין כי אם חלונות אינו חסר (וכי' גס לפי ה) ההוא חמינה איירי בשאינו כי אם חצר אחת נכרי וחצר אינו נכרי לחצרה ואין מערבין דרך חלונות משום דדירת נכרי לא שמה דירה ולפיכך נקט אין מערבין סתם ואפי' יש הרבה בתים פתוחים לחצר אחת לא יתקן: בחצר ובית א' פתוח לו דרך חלון בתים וחצירות קרינא ביה ואע"ג דשפתוחים גבי עשרה בתים זה לפנים מזה ולעשייה הוה כולוה כבית שני יכולים יוצאים דרך פתח אחד אבל הכא שיש להם פתח אחר לרה"י וממנה לא ידענא בתים וחצירות כמה אמאי לא ידענא כיון דאין להם פתח ב' חצירות וב' בתים לחצר ע"י עירוב חלונות יותר בלתי וישראלים טובא ועי"ל דה"ל טעמא דרב משום דאין מבוי יותר וישראלים ואין כי אם חצר אחת של ישראל הפתוח למבוי וזו למבוי לא יועילו לחושם פתוחות למבוי אלא בפתח גמור שמבוי כולו חצירות של ישראל אלא בראש המבוי מנד אחד (כזה) וקאמר דאין מערבין שכניו של י"י ע"י עירוב להוציא כליו למבוי דאסור לערב (נכרי) יסתום פתחו ללד רה"ר ויעשה צנייהם וכ"ש אם שניהם צד א' זה אצל זה שמבוי מנד אחד נכרים ומנד אחד ישראל מערבין יחד דרך חלונות כדי להכניס לאינו מתיר להן אלא גס המבוי עצמו שהם

רשות הרבים

אָסאָ רב ענן. לאחר מות שמואל: שדיה. הפיל הלחי: נשדיה מן. ישליכנו ממנו ומשום דלא הוה ביה אלא בית וחסר אסר עליה כרב: והוא חונא הוה כו'. והוא מבואה להכי שרא ליה שמואל דחונא הוה אכיל נהמא צמיחא שהיה לו במקום אחר: ואזי ציית צבי כנישתא. דהוה פתוח לההוא מבואה והשתא כי שדיה רב ענן לא הוה חונא ציית צהוא צי כנישתא: ואיזנר צבי איה סבר. דשמואל לא משום חונא שרייה דמקום פיתא גורס והא לא הוה אכיל צבי כנישתא: ושמואל לנעמיה דאמר מקום לינא גורס. והוה להו שתי חזירות: ציור אחד נכרי וצידו א' ישראל. ומצוי ציניהם: אין מערצין דרך חלונות להפסיד אכל פסחים למצוי. אס יש צמי ישראל אכל צייתו של ישראל זה פתוחות לרשות הרצים ולא למצוי וחלונות ציניהם אין



מערבצין זה עם זה דרך חלונותיהם להוציא כליהם נמצוי דרך פתחו של זה שפתחו למצוי וטעמא מפרש לקמיה: א"ר אפילו חצר ישראל וכרי דרין זה ובתי ישראל אלז ביתו של ישראל זה פתוחות ליה"ר ולא בחצר שאסור לערב דרך חלונות להוציא כליהם דרך ביתו של זה לחצר. להכי נקט חלונות שאין דרך בני אדם לעשות פתחים גדולים מבית לבית: דאי לא אמר. אף בחצר מאי מיסק אדעתך ליישגני חצר ממצוי: נסים וחלירות פתוחים לאפניו. והבא חדא חצר הוא דפתיחא ליה דדירת נכרי לאו שמה דירה. וכ"ת תרתי ל"ל הא אמרה רב לעיל אין המצוי יותר כו':

הוא

בכל אם יש פתחים צניחין מותר לערב דמרתת הכותי טובא ולא
נקט חלונות דהא משמע דבחלונות שצין בית לבית מיירי מדקאמר
תים לחצר איירי לא הוה ליה למימר דרך פתחים אלא דרך פתח
יערב אמאי נקט שפתוחים לבית טפי משפתוחים לחצר אלא ודאי
אין בית ובית דרך לעשות חלונות כרפירש בקובץ אבל בפתוחים
אמינא מעמא דרב משום דאין מבוי ב'ו' ולפי' זה אין להעמיד
ביתים פתוחים לחצר אין מבוי ^(א) וצ"ל בלתי וקורה דאין כאן אלא
שפילי שמה דירה אין מבוי ^(א) ביתר בלתי וקורה כיון דאין מעריצין
בצמח שזידו אחד הרצ הצירות ובתים של נכרי וזידו אחד הרצ
בתים לכל בית שצחצר וקמ"ל דאין מבוי זה ביתר בלתי וקורה
חשיבי בתים פתוחים לתוכו והא דנקט חלונות לאשמעינן דלא מיבעי
ל לעיל וליכא שני בתים לחצר ולא מיבעיא נמי אם לא עירבו
ומיני לבית החיצון ולא שייך למצוי אלא אפילו עירבו דרך חלונות
בן למצוי ולא משוי להו עירוב נמי כחד כיון שאין פתוחים למצוי
בן אחד בלתי עירוב כשאין פתח אלא חלון אין ראוי לחושבן א' ^(א)
שפירשו שני בתים שיהיה פתוחים לחצר ועי"ל דאם היו פתוחים בתים
ד' חיצונה אין עיקר יציאתה דרך בתים למצוי אלא מצד א' מ"מ ע"י
המגששים להיות מן המצוי ע"י עירוב ור"ת פירש מבוי שזידו א' נכרי
ישראל כמו לפי המסקנא וע"י חלונות חשיבי שפיר שני בתים פתוחים
א' אלא חצר אחת של ישראל והא דנקט אין מעריצין דרך חלונות ולא
וועינן דאי הוה מבוי שני לזיו ישראל כי האי גוונא שאין כי אם בית
לעיל גבי חצירות חשבינן פתוחות זו לזו כחד ולקמן [דף עה:] נמי אמר
י ונותן הפנימי עירובו ודיו הוה של שאין להם פתח אחר להר"ר
ואסארו התנא דחשיבי בתים וקשה לר"י על פירוש דמאי קאמר א'
נרצין דרך חלונות נקט לאשמעינן דאי הוה זידו נמי ישראל
וקורה ולר"י אחי שפיר שפירש דמיירי דליכא חצירות דנכרים
אין וקורה ב' והוה מפרשין דליכא טובא חצירות ובתים דנכרים
והשאר אינן פתוחות למצוי זה וקאמר דע"י חלונות שיפתחו
מהדורה קמא פר"ת צענין אחר מבוי שזידו אחד נכרי ב' ^(א)
נכרי ופתוח להר"ר וצידדו אחד ישראל כמו קי פתוח להר"ר
אלא היושבים בראש המצוי עמו דרך חלונות צביהים כדי שיוכל
נכרי יחד במקום נכרי שהוא יחד עמו צרה"ר וכשאל יעברו עמו
חו לזד מבוי וזדו אחד נקט לרבותא דאע"פ שרוצה המצוי מפקס
ה"א טעמא דרב ב' והוה מפרשי הכי שזדו א' נכרי שכל חצירות
יש בין כל חצירות של ישראל חלונות פתוחות מזו לזו וקאמר דאין
הויאיה מתחלפותין דרך פתח למצוי דאותו עירוב לא מיבעיא
מותר לטלטל בו אם לא עירבו השתא שעירבו אין מטלטלין בו אלא
בזיו דדירת נכרי לא שמה דירה אלא בלתי עירוב חשיבי ב' חצירות
פ"י לעיל גבי מילתיה דרב ופירוש דלעיל פירש במהדורה צ"ת:

הנה

מסורת הש"ס

(א) [לעיל עג.], (ב) [לעיל עג :
וש"נ], (ג) שבת קלל. וש"נ,
(ד) ז"ל מאי דמוקי טעמא
דרב משום דאין מבוי ניחר
איידי כו' [רש"ל], (ה) [על
כרחק כז"ל],

הגהות הב"ח

(א) תום' ד"ה מבוי וכו'
פי' בתים וחצר ולידו:
(ב) ד"ה הוא אמינא וכו'
אין מבוי זה נותר בלתי:
(ג) בא"ד שמה דירה אין
מבוי זה נותר:

מוסף רש"י

מקום פיתח. שהוא אצל
שם (לעיל ע"ב), עד שיהיו
בתים והצירות פתוחין
לתרבות. שני צדדים פתוחים
לשני תצורות, שמים כל
חצר, ושני תצורות פתוחות
לצדדי (שבת ק"א). ולעיל
(ע"ב). שכן היה דרכן שאין
צדדים פתוחין אלא לתצורה,
וכל חצר תצורה פתוחה בזה"ש
ובמשנה אינו חצר אלא לפני
הבית, אצל שאחורי הבית
מוקף. או רחבה קרי לה
(לעיל ע"ה).